

1501549-72.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2321673/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21612570 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2788/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2321673 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO ELAND

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501549-72.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2321673/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21612570 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2788/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2321673 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO ELAND

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

31/01/2022

Réu Preso

Aos 31 de janeiro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu CARLOS ALBERTO ELAND, acompanhado do Defensor, Dr. Ari Antonio Domingues; bem como as testemunhas arroladas Ademir José Vicente (GCM) e João Batista de Almeida (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo

Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. Antes do início do ato, o oficial de justiça responsável pela citação informou que a realizara antes do início da audiência, e tão logo o estabelecimento prisional devolva o mandado assinado pelo acusado, certificará a diligência realizada. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de CARLOS ALBERTO ELAND por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j" do CP, c/c art. 40, "caput", III do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/3), aditada às fls. 124/8 que, em 25 de novembro de 2021, por volta das 18h43, na rua Santa Marta, nº 182, nesta cidade e Comarca de Tatuí, CARLOS ALBERTO ELAND, qualificado nestes autos, nas imediações de estabelecimento de ensino, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 04 porções de Cannabis sativa L divididas da seguinte forma: 1 "tijolo de maconha", ¼ de "tijolo de maconha" e 02 porções de "maconha", com peso bruto aproximado de 976,20 gramas; 02 porções menores de Cannabis sativa L, conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 5,4 gramas e 01 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 4,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que o denunciado praticava o tráfico, sendo que mantinha os entorpecentes na sua residência, onde efetuava o fracionamento e o embalado das porções. Guardas Civis Municipais receberam a informação de que CARLOS estava praticando o comércio ilícito e, ao passarem defronte a residência, avistaram o denunciado com a namorada. Houve a abordagem e CARLOS tentou despistar, alegando que residia em outro bairro. Todavia, acabou admitindo que morava naquele imóvel e praticava o comércio ilegal. Na residência, sobre a mesa da cozinha, foram encontrados 01 "tijolo de maconha", ¼ de "tijolo de maconha", 02 porções de "maconha" prensadas, além de 01 porção de cocaína e 02 saquinhos com porções menores de "maconha". Além disso, foram localizados: balança de precisão, diversas embalagens plásticas, caderno com anotações contábeis, R\$ 1.310,00 e aparelho de telefonia celular. Auto de prisão em flagrante às fls. 6/7, convertida em prisão preventiva às fls. 47/51. Declarações de Ana Caroline Eleutério de Almeida em sede policial às fls. 10. Auto de exibição e apreensão às fls. 15/7. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 18/9. Registro fotográfico dos entorpecentes e bens apreendidos às fls. 25/9. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 97/102. Informação sobre o local dos fatos às fls. 103/4. Notificação às fls. 107. Defesa preliminar apresentada às fls. 133/6, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 27/01/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 168/70). A citação foi realizada pelo oficial de justiça logo antes do início da audiência, informando que o mandado e a respectiva certidão serão juntados aos autos oportunamente. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em

sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 87, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, com a nota de que o Réu permanece negando o tráfico. Ainda, inicialmente, diante da impressão colhida nesta teleaudiência, reporto-me à deliberação de fls. 151, reiterando que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório, indício de que seja o acusado incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico que ao menos indique o uso de drogas nos tempos atuais, meramente alegado por Carlos. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exsurto dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexistente, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição

assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse

alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexistente nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011). [...]" (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Prosseguindo, nesta mesma sede, não observo qualquer irregularidade no ingresso dos guardas municipais na residência de Carlos, ainda que autorização não houvesse de sua parte, o que não é o caso, conforme se elucidou durante as oitivas. Isso porque, independente disso, ou seja, da autorização que havia, valor constitucional a ser respeitado, é a proteção do cidadão de bem contra o mundo do crime, a qual, efetivada pelos meios legítimos, protege uma série de direitos fundamentais, como vida, saúde, segurança, entre outros, e não é por outra razão que no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o legislador maior prevê o ingresso em residência, no caso de flagrante delito, independente de autorização judicial, e não é possível se imaginar que diante de situação da espécie, que se elucidou para custódia de substancial quantidade de entorpecentes, num cenário de crime permanente, os agentes tenham que suspender a diligência para postular pela autorização judicial, isso ainda que Carlos não houvesse franqueado o acesso em paralelo à admissão sobre a existência de drogas no local, o que, repito uma vez mais, não condiz com a realidade. Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte. Princípio por consignar que a causa de aumento imputada na inicial aditada não merece aplicação, uma vez que, a despeito de a distância real entre o local da realização do tráfico e o Colégio Anglo ficar aquém daquela utilizada como parâmetro pelo Juízo para a sua incidência, de 200 metros (na tela compartilhada durante o depoimento do GCM Almeida a partir do sistema google maps, corrigindo-se o equívoco da informação de fls. 103/4, a qual utilizou o traço contínuo, restou evidente que a distância real é de 180 metros), fato é que, estamos diante uma pandemia, na qual os estabelecimentos escolares não estão funcionando presencialmente, ao que se acresce que um dos GCMs, indagado a respeito, não soube informar em sentido contrário, de que modo que não há segurança para cravar que o interesse penalmente tutelado fora colocado em efetivo risco. A propósito, aqui faço um corte para a par de louvar a iniciativa, tecer algumas considerações a respeito do estudo empreendido pela combativa Defesa, a respeito do universo de casos versados sobre tráfico apurados nesta comarca, e o faço para ressaltar que tal qual ocorre no ambiente investigativo, o estudioso também se deparará com similitude na argumentação e teor decisório das sentenças deste juízo, tendo em conta a necessidade de prestigiar segurança e isonomia jurídicas, sendo a constância sempre buscada, ora com benefício, ora com prejuízo à acusação ou acusado, obviamente, tal qual se viu nas questões até agora enfrentadas, e será confirmado no cotejo que porventura se faça com outras deliberações. Também convém ressaltar, e o estudioso certamente se deparará com essa informação, embora não tenha detectado até agora, que os julgados envolvendo traficância não abrangem apenas diligências inauguradas por denúncias anônimas, bastando para tanto alimentar o sistema de busca no banco de sentenças no site do TJ/SP com a indicação deste magistrado e o termo "abordagem casual", para que a pesquisa retorne mais de uma centena de ocorrências que poderão ser analisadas. Retomando, autoria e materialidade delitivas de um crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas nos autos. Com efeito, dos depoimentos dos GCMs João Batista e Ademir (faz-se uma síntese de suas palavras, que se complementam sem contradições, exaradas por servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuíam para inventar denúncia com vistas a prejudicar inocente), ênfase para o segundo, que recebeu diretamente a denúncia anônima (preservada a não identificação do cidadão com o qual teve contato, na proteção da integridade e vida de pessoas de

bem, vulneráveis diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades), depreende-se que Ademir recebeu de um morador da região a notícia de que se mostrava insuportável a traficância praticada por um vizinho chamado "Carlinhos" a partir do imóvel da Rua Santa Marta, 182, e para lá se dirigiram (já com o apoio da equipe do ROMU, GCM Almeida), deparando-se com Carlos ao lado da namorada Ana Caroline e, após alguns desencontros, o acusado admitiu a existência de drogas na casa, na qual então ingressaram, logo visualizando sobre a mesa considerável quantidade de maconha, uma porção de cocaína, balança, material para envase, anotações suspeitas, celular e R\$1.310,00. Por oportuno, a potencialidade lesiva dos entorpecentes encontra-se aferida no laudo de fls. 103/4, assim discriminada: 4 porções de maconha, com 1.001,45 gramas líquidos; 2 porções de maconha, com 3,99 gramas líquidos e 1 porção de cocaína, com 3,19 gramas líquidos. De seu turno, os apetrechos, balança, embalagens plásticas e plástico filme vieram periciados às fls. 108/9. Interrogado, tal qual em solo policial, fls. 11, Carlos salientou que tudo se destinava ao próprio uso, sendo a balança destinada a pesar as próprias porções e o numerário derivado de atividades de agiotagem. Não convence a versão de Carlos, já que guardava entorpecente com finalidade mercantil, o que se torna incontestável pela quantidade apreendida, notadamente da maconha, mais de um quilo líquido e forma de disposição, tudo à mostra, sobre a mesa da casa, ao lado de balança e embalagens, sugestivo, pois não. Enfim, os guardas elucidaram com êxito o teor da denúncia anônima recebida, encontrando não apenas drogas em considerável quantidade, quanto outros objetos relacionados a esse crime, tudo na casa e com o indivíduo por ela responsável, apontado pelo prenome, "Carlinhos". Preenchido, pois, o tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas. Não comprovada a origem lícita do numerário, tudo deve ser declarado perdido, o mesmo se verificando quanto aos demais objetos e celular, naturalmente relacionados ao tráfico em contexto dessa natureza. Quanto ao fato de ser usuário, do que não há comprovação nos autos, repita-se, tenho ressaltado que não exclui, pelo contrário, facilita as atividades de traficância, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, exceção feita à causa de aumento acrescida no aditamento, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, haja vista o vulto da apreensão e, conseqüentemente da traficância que vinha sendo desempenhada pelo sentenciado, com expressão monetária distinta. Com efeito, em comarca na qual traficantes são condenados pela custódia de meia dúzia de porções destinadas ao comércio, e os estudos da combativa Defesa, já reportados, certamente atestarão também essa realidade, Carlos manuseava nada menos do que, além da única porção de cocaína, 1.005,44 quilos de maconha, droga que é vendida nesta cidade, a experiência de atuação nas lides criminais o permite afirmar, e foi confirmado inclusive no questionamento que o Defensor fez ao GCM Almeida ao final do depoimento desse agente, por cerca de R\$10,00 cada porção de no máximo 2 gramas líquidos, ou seja, o acusado mantinha consigo o equivalente a cinco mil reais de maconha, além de apetrechos e R\$1.310,00. Veja-se que a traficância era desempenhada com destacada autonomia, mediante a utilização da própria residência para guarda do sugestivo estoque, e pouco se importando o acusado com a presença da namorada no local, a qual poderia eventualmente acabar acusada do cometimento do mesmo crime. Não bastasse, Carlos ostenta maus antecedentes representados por sentença transitada em julgado pela prática de furto (certidão às fls. 32/3) e inadequação de conduta, haja vista o episódio de evasão no âmbito do cumprimento de pena pretérita (fls. 146, episódio de 2012). Por todas essas razões, tenho que a pena-base deve ser elevada 1/3, restando estabelecida em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo

Governo Estadual

em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação). Incide, ainda, a agravante da reincidência, dupla, em crimes patrimoniais, de furto qualificado e receptação (certidões às fls. 31 e 31/2, essa na sua combinação com a informação sobre o término do cumprimento da pena às fls. 147), em razão do que elevo a pena em 1/3, atingindo 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente, para além de reincidente duplo, o que por si só veda a concessão da benesse, fazia do tráfico o seu meio de vida, e isso a denúncia anônima, a falta de comprovação de emprego regular e a quantidade de entorpecentes e apetrechos encontrados o confirma. Assim, à míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, afastada que já foi a causa de aumento invocada na prefacial, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado pois, o tráfico, é crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, frisado que esse delito vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Para além disso, o sentenciado é duplo reincidente, portador de maus antecedentes, possui histórico de evasão e recebeu pena superior a oito anos de privação de liberdade, de modo que os esforços ressocializadores devem principiar incisivos, no regime mais gravoso. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, afastada a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06, CONDENAR CARLOS ALBERTO ELAND, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por duplo reincidente e portador de maus antecedentes com histórico de evasão no cumprimento de pena pretérita, a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. A propósito, oficie-se cobrando atenção à situação de saúde do sentenciado, haja vista que, conforme alegado por ele, em tratamento de leucemia e com cirurgia prevista para a retirada de nódulo, teve procedimentos cancelados por mais de uma vez em tempos recentes, o que, se não leva ao acolhimento da postulação da combativa Defesa pela liberação, haja vista que, basta estudar a jurisprudência e os casos do Colégio Recursal local, por exemplo, para constatar que o cidadão em liberdade enfrenta os mesmos percalços, está a exigir diferenciada atenção do estabelecimento prisional, sob a supervisão do Judiciário. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo

competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 136). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA